

पर्यटन_ऐन_२०३५

English title: Tourism Act, 1978

पर्यटन ऐन, २०३५ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३५ । ७ । ८ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पर्यटन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४२ २०४२ । ०७ । १४ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । ०२ । १६ । ३. पर्यटन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४३* २०४३ । १० । २३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३५ सालको ऐन नं. २७ । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : पर्यटनको विकास गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित काम राख्न र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आउने दोस्रो संशोधनद्वारा थप । पर्यटकहरू तथा नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने नेपाली पर्यटकहरूको स्वास्थ्य, सुविधा र हतिको नमिति आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाई बक्सेको छ । परिच्छेद - १ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, वस्तुतः र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “पर्यटन ऐन, २०३५” रहेको छ । (२) यो ऐनको वस्तुतः नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर हुनेछ । (३) यो ऐनको परिच्छेद-४ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ र अरु परिच्छेद तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् । यो ऐन परिच्छेद-४ मिति २०३६ । ७ । २६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा तुरुन्त प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको । २. परिभाषा : वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) “पर्यटक” भन्नाले वदेशी मुलुकबाट भ्रमणको लागि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा आउने गैर नेपाली नागरिक समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) नेपाली पर्यटक भन्नाले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को एक स्थानबाट अर्को स्थानमा भ्रमण गर्ने नेपाली नागरिक समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (ख) “ट्राभल एजेन्सी” भन्नाले जुनसुकै नामबाट सञ्चालन गरिएको भए तापनि पर्यटक वा अन्य व्यक्तिको नमिति शुल्क लई भ्रमण, बसोबास तथा आधुनिक सवारीको साधन उपलब्ध भएका स्थानहरूमा दृष्ट्यावलोकन सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ग) “ट्रेकिङ एजेन्सी” भन्नाले जुनसुकै नामबाट सञ्चालन गरिएको भए तापनि पर्यटक वा अन्य व्यक्तिहरूलाई विविध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दृष्ट्यावलोकन गराउने उद्देश्यले शुल्क लई साधारणतया आधुनिक सवारीको साधन उपलब्ध नभएका स्थानहरूमा यात्रा गराउने प्रबन्ध मिलाउने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी समझनु पर्छ । (घ) “पर्वतारोहण” भन्नाले नेपाली हिमशृङ्खलाको कुनै नशक्ति चुलीमा पुग्ने उद्देश्य लई कुनै दलले त्यस्तो चुलीको आरोहण गर्ने कार्य समझनु पर्छ । (ङ) “आधार शिविर” भन्नाले सम्बन्धित पर्वत आरोहण गर्न प्रयोगमा ल्याइने माल सामान, खाद्य सामग्री, औषधि आदि राखी अग्रिम शिविरलाई आवश्यक पर्ने त्यस्ता माल सामान आपूर्ति गर्न वा पर्वतारोहण सम्बन्धी कुराको निर्देशन दिने खडा गरिएको पर्वतारोहणसम्बन्धी खास प्रविधि विनि पुग्न सकिने सबभन्दा तल्लो उचाइमा रहेको शिविरलाई जनाउँछ । (च) “सम्पर्क अधिकृत” भन्नाले पर्वतारोही दलको साथमा जान दफा २० बमोजमि नेपाल सरकारले खटाएको सम्पर्क अधिकृत समझनु पर्छ । (छ) “सरदार” भन्नाले स्थानीय कामदार बन्दोबस्त गर्ने, पर्वतीय पथ प्रदर्शकको काम गर्ने तथा उचाइमा जाने कामदार वा आधार शिविरमा काम गर्ने कामदारहरूको नियन्त्रण गर्ने नाइके समझनु पर्छ । (ज) “पर्वतीय पथ प्रदर्शक (माउण्टेन गाईड)” भन्नाले आधार शिविरभन्दामाथि पर्वतारोहीहरूलाई आरोहण कार्यमा सहयोग वा मद्दत गर्न जाने व्यक्ति समझनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (झ) “उचाइमा जाने कामदार” भन्नाले आधार शिविरभन्दामाथि आवश्यक माल सामान लैजाने ल्याउने कामदार समझनु पर्छ । (ञ) “स्थानीय कामदार” भन्नाले आधार शिविरसम्म पर्वतारोही दलको सामान लैजाने ल्याउने भरिया समझनु पर्छ । (ट) “आधार शिविरका कामदार” भन्नाले आधार शिविरमा पर्वतारोही दलको नमिति खाना पकाउने, हुलाकी र यस्तै अन्य काम गर्ने व्यक्ति समझनु पर्छ । (ठ) “पर्वतारोहण सङ्घ” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भई पर्वतारोहणको प्रयोजनको लागि दफा ३७ बमोजमि नेपाल सरकारले मान्यता प्रदान गरेको पर्वतारोहण सङ्घ समझनु पर्छ । (ड) “पथ प्रदर्शक” भन्नाले पारश्रमिक लई पर्यटकको साथ गई पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । पथ प्रदर्शनको लागि काम गर्ने दफा ३९ बमोजमि इजाजत प्राप्त व्यक्ति समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ढ) । (ण) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद - २ । ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी सम्बन्धी व्यवस्था । ३. ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको

काम गर्न इजाजतपत्र लनु पर्ने : (१) ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र लनु पर्नेछ । (२) ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत लनि चाहने व्यक्तिले तोकिए बमोजमि विवरण खुलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । नेपाल सरकार समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको दरखास्त प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न सक्षम देखेमा तोकिएको दस्तूर लई तोकिएबमोजमि इजाजतपत्र जारी गर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (४) उपदफा (३) बमोजमि जारी भएको इजाजतपत्र तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको दस्तूर तरि नवीकरण गराउनु पर्नेछ । ३क. ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको वर्गीकरण : दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको वर्गीकरण तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि वर्गीकरण भएका ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीलाई नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको सुविधा दनि सक्नेछ । ४. अयोग्यता : दफा ३ बमोजमिको इजाजतपत्र देहायको व्यक्तिलाई दिने छैन :- । (क) करार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि करार गर्न योग्यता नभएको व्यक्ति, । (ख) साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, । (ग) दफा ९ बमोजमि ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेज भै सो मितिले दुई वर्षको अवधिभुक्तान गरी नसकेको व्यक्ति, । (घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएको व्यक्ति । ५. ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले शुल्क बारेको सूचना दनु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि इजाजत प्राप्त ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । आफ्नो सेवा वापत पर्यटकबाट लडिने शुल्कको दरको सूचना नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सूचना लेखिएको शुल्कको दर नेपाल सरकारले तोके बमोजमि प्रकाशित गरी प्रचार गर्नु पर्नेछ । ६. परवित्त्य वदिशी मुद्रामा बील भुक्तानी गर्नु पर्ने : (१) यस ऐन बमोजमि पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सीले पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले तोकेको परवित्त्य वदिशी मुद्रामा बील भुक्तानी हुने गरी कारोबार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र वा वदिशमा आर्जन गरेको सबै वदिशी मुद्राको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि कारोबार भए नभएको नेपाल सरकारले जाँच गर्न सक्नेछ । ७. इजाजतपत्र नलिम्बन गर्ने अधिकार : (१) देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र बढीमा ६ महिनासम्मको अवधिको लागि नलिम्बन गर्न सक्नेछ :- । (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा, वा । (ख) दफा ४ को खण्ड (ख) वा (घ) बमोजमि अयोग्य भएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिको ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी खोल्ने इजाजतपत्र नलिम्बन गर्नु अगाडि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नका लागि मौका दनु पर्नेछ र यसरी मौका दौँदा कम्तिमा पन्ध्र दिनको म्याद दनु पर्नेछ । ७क. इजाजत पत्र खारेज गर्न सक्ने : दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

दफा ७ बमोजमि नलिम्बन भएको ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले नलिम्बनको अवधि समाप्त भएपछि पुनः सोही प्रकृतिको कार्य गरेमा त्यस्तो ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत पत्र नेपाल सरकारले तोकिए बमोजमि खारेज गर्न सक्नेछ । ८. अनुमति पाई सञ्चालन भइरहेको ट्रेकिङ एजेन्सीले इजाजत लनु पर्ने : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरी ट्रेकिङ एजेन्सी सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिले पनि तोकिएको अवधिभित्र तोकिएको विवरण खुलाई यो ऐन बमोजमिको इजाजतपत्र लनिको नमित्त नेपाल सरकार समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको म्यादभित्र दरखास्त दनि व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र दनिछ । ९. दण्ड सजाय : पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) यस ऐन बमोजमि इजाजतपत्र नलिई कसैले ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सी खोलेमा वा त्यस्तो एजेन्सी नखोली सो सम्बन्धी कारोबार गरेमा वा गर्न खोजेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो एजेन्सी वा कारोबार बन्द गर्न लगाई नजिलाई दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) दफा ७ बमोजमि ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र नलिम्बन भएको अवस्थामा कसैले ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी सम्बन्धी काम गरेमा नजिलाई नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र त्यस्तो व्यक्तिले पाएको ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र समेत खारेज गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) दफा ६ को उपदफा (१) उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले पहिलो पटक कसूर गरेको भए दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । चालीस हजार रुपैयाँसम्म र दोस्रो पटकदेखि पटकै पछि दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । असी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) दफा ६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरे वापत वदिश विनियम सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि तीन पटक वा सोभन्दा बढी सजाय पाएमा नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ट्राभल एजेन्सी वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । उच्च अदालत समक्ष पैतीस दिनभित्र उजुरी दनि सक्नेछ । परिच्छेद - ३ । पर्यटक स्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिर्ट र बार सम्बन्धी व्यवस्था । १०. पर्यटक स्तरको रूपमा दर्ता गराउन सकिने : (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो होटल, लज, रेष्टुराँ रजिर्ट वा बारलाई पर्यटक स्तरमा दर्ता गराउन चाहेमा नेपाल सरकार समक्ष तोकिएबमोजमि दरखास्त तर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता गराउन चाहेको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिर्ट वा बार तोकिएको सुविधायुक्त भएमा पर्यटक स्तरमा दर्ता गरिन्छ र होटलको

हकमा पर्यटक स्तरको तोकिएको वर्गीकरणमा दर्ता गरिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार दर्ता गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिएबमोजमि हुनेछ ।

११. स्तर निर्धारण समितिको गठन : (१) होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारलाई पर्यटक स्तरमा दर्ता तथा वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दनिको लागि नेपाल सरकारले एउटा स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समितिमा रहने अध्यक्ष र सदस्यहरू नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछन् । १२. नरीक्षण वा परीक्षण गर्ने अधिकार : (१) नेपाल सरकारले दफा १० बमोजमि दर्ता भएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारको नरीक्षण गर्न गराउन र त्यसमा प्रयोग गरिने खाने पठिने सामानहरूको परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारको नरीक्षण वा त्यसमा प्रयोग हुने सामानहरूको परीक्षण गर्दा तोकिएको स्तर बमोजमिको नपाइएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारलाई तोकिएको स्तर कायम गर्न मुनासबि माफकिको म्याद दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि म्याद दँदा पनि तोकिएको स्तर कायम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले दफा ११ बमोजमिको स्तर निर्धारण समितिको परामर्श लई त्यस्तो होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारको दर्ता नलिम्बन गर्न वा तल्लो स्तरको उपयुक्त वर्गीकरण तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि दर्ता नलिम्बन भएको वा तल्लो स्तरको वर्गीकरणमा तोकिएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारको सावकिको तोकिएको स्तर कायम गर्न सफल भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारलाई सावकिको स्तरको वर्गीकरणमा दर्ता गर्न वा दर्ता नलिम्बन गरिएकोमा नलिम्बन फुकुवा गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता नलिम्बन गरिएकोमा त्यसरी नलिम्बन गरिएको मतिलि एक वर्षसम्म सावकिमा तोकिएको स्तर कायम गर्न नसक्ने होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारको हकमा नेपाल सरकारले दफा १० बमोजमिको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । १३. मोलको सूचना प्रकाशति गर्नु पर्ने : दफा १० बमोजमि दर्ता भएको प्रत्येक होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारले आफ्नो दर वा मूल्यको सूचना नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ र नेपाल सरकारले तोके बमोजमि प्रकाशति गरी प्रचार समेत गर्नु पर्नेछ । १४. होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार उपर बन्देज : (१) दफा १० बमोजमि दर्ता नभएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारले देहायको कुनै काम गर्न पाउने छैनन्:- (क) पर्यटक स्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइनबोर्ड, वज्जिापन वा कारोबारमा प्रयोग गर्न, वा । (ख) पर्यटकको बसोबास वा खानपनिाको प्रबन्ध गर्नको नमित्ति कुनै पर्यटक वा टाभल एजेन्सीसँग सोझै वदिशमा सम्पर्क राख्न वा वज्जिापन गर्न । (२) दफा १० बमोजमि कुनै तोकिएको वर्गीकरणमा दर्ता भएको होटलले दर्ता भएको स्तरभन्दा माथिल्लो स्तरको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी कुनै शब्द वा चिन्ह आफ्नो साइनबोर्ड, वज्जिापन वा कारोबार प्रयोग गर्न हुँदैन ।

१४क. प्रदेशमा पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार दर्ता गराउन सक्ने : नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा वर्गीकरण भएकामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिए बमोजमिका होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार प्रदेश सरकारले दर्ता गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता भएका पर्यटकस्तरको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बारको नरीक्षण तथा परीक्षण सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई प्राप्त अधिकार प्रदेश सरकारले समेत प्रयोग गर्नेछ । १५. दण्ड सजाय : (१) दफा १० बमोजमि दर्ता नगराई पर्यटक स्तरको हो भनी कुनै होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार सञ्चालन गरेमा वा दफा १४ को उपदफा (१) उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द वा चिन्ह प्रयोग गरेमा वा पर्यटकसँग सम्पर्क राखेमा पहिलो पटक भए दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दश हजार रूपैयाँसम्म, दोस्रो पटक भए दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दश हजार रूपैयाँदेखि तीस हजार रूपैयाँसम्म र तेश्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । तीस हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म नेपाल सरकारले जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) दफा १४ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरी कुनै शब्द वा चिन्ह प्रयोग गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो होटलको दर्ता नलिम्बन वा खारेज गर्न सक्नेछ । (३) दफा १२ बमोजमि नेपाल सरकारबाट खटएका कर्मचारीलाई होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट वा बार नरीक्षण गर्न वा त्यसमा प्रयोग गरिने खाने पठिने सामानहरूको परीक्षण गर्न कसैले बाधा वरिध गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको आदेशमा चितित नबुझ्ने व्यक्तिकेही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालत समक्ष पैतीस दिनभित्र उजुरी दनि सक्नेछ । परचिछेद - ४ । पर्वतारोहण सम्बन्धी व्यवस्था । १६. अनुमत प्राप्त नगरी हिमालचुली आरोहणमा प्रतबिन्ध : कुनै पर्वतारोही दलले यस ऐन बमोजमि अनुमत प्राप्त नगरी कुनै हिमालचुली आरोहण गर्न पाउने छैन । १७. पर्वतारोहणको लागि अनुमत लिनु पर्ने : (१) पर्वतारोहणको लागि नेपाल सरकारले खुला गरेको नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै हिमालचुली आरोहण गर्न चाहने पर्वतारोही दलले तोकिएबमोजमि नेपाल सरकार समक्ष दरखास्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझगरी मनासवि देखेमा तोकिएबमोजमि अनुमत जारी गर्न सक्नेछ । (३) पर्वतारोहणको अनुमत प्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू तोकिएबमोजमि हुनेछन् ।

१८. पर्वतारोहणको लागि सलामी तरिनुपर्ने : (१) दफा १७ बमोजमि पर्वतारोहण गर्न अनुमतिप्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले तोकिएको उचाईको हिमालचुलीको लागि तोकिएको सलामी रकम परिवर्त्य वदिशी मुद्रामा बुझाउनु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर नेपाली पर्वतारोही दल वा नेपाली र वदिशी संयुक्त पर्वतारोही दलमा नेपाली पक्षले बुझाउनु पर्ने सलामी रकम नेपाली मुद्रामा बुझाउन सकिनेछ । (२) कुनै एक पर्वतारोही दलले तरिको सलामी रकम अर्को पर्वतारोही दलको लागि हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । १९. पर्वतारोहण गर्ने मार्ग : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणको नमित्त नेपाल सरकारबाट जारी भएको अनुमतिमा तोकिएको मार्गबाट मात्र पर्वतारोहण गर्नु पर्नेछ । (२) प्राकृतिक तथा अन्य कारणले गर्दा पर्वतारोहणको मार्ग बदल्नु पर्ने आवश्यकता परेमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिलेनु पर्नेछ । तर अपरिचित कारण परी मार्ग बदल्नु परेको अवस्थामा त्यसको कारण सहित सम्पर्क अधिकृत मार्फत नेपाल सरकारलाई यथाशीघ्र सूचना गर्नु पर्नेछ । २०. सम्पर्क अधिकृत : (१) पर्वतारोहणको नमित्त अनुमतिप्राप्त गर्ने पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणमा जाँदा नेपाल सरकारले खटाएको संख्यामा सम्पर्क अधिकृत साथमा लैजानु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर नेपाल सरकारले सम्पर्क अधिकृत लैजानु नपर्ने गरी हिमालचुलीहरू तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि साथमा खटी जाने सम्पर्क अधिकृतलाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले पर्वतारोहण अभियानको लागि प्रस्थान गरेको मतिदिखि पर्वतारोहण समाप्त गरी काठमाडौं वा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य स्थानमा नफर्कुन जेलसम्म तोकिए बमोजमिको सुविधा दिनु पर्नेछ । (३) सम्पर्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २१. सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, आदि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणको लागि प्रस्थान गर्दा आवश्यक पर्ने सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार र स्थानीय कामदारलाई पर्वतारोहण अभियानको लागि आफ्नो साथमा लैजान सक्नेछ । त्यसरी लैजाँदा पर्वतारोही दलले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रस्थान गरेको मतिदिखि पर्वतारोहण समाप्त गरी काठमाडौं वा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य स्थानमा नफर्कुन जेलसम्मको लागि तोकिए बमोजमि सुविधा दिने गरी साथमा लानु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । तर पर्वतारोही दलले तोकिए बमोजमिका कामदारहरू साथमा लैजानु पर्नेछ । (२) पर्वतारोहणको लागि प्रस्थान गरी सकेपछि पनि बीच बाटोमा आवश्यक परेमा आधार शिविरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार वा स्थानीय कामदारसाथ लान सकिनेछ । (३) सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार, उचाइमा जाने कामदार र स्थानीय कामदारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. नेपाली नागरिक हुनुपर्ने : पर्वतारोही दलका साथमा जाने सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार तथा स्थानीय कामदार नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ ।

२३. कामबाट हटाउन सकिने : (१) सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार र स्थानीय कामदारहरू मध्ये कसैको काम सन्तोषजनक नभएमा पर्वतारोही दलको नेताले सम्पर्क अधिकृतसँग परामर्श गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई कामबाट हटाउन सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई पर्वतारोहण कार्य समाप्त हुनु अगावै कामबाट हटाइएमा त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको सुविधाका सामानहरूमध्ये आफ्नो जडिमा प्रयोग गरी सकेको लुगा, जुत्ता आदि बाहेकका सामानहरू पर्वतारोही दललाई नै फर्ति गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हटाइएका व्यक्तिलाई जहाँबाट काममा लिएको हो सोही ठाउँसम्म फर्की जान लाग्ने खर्च त्यस्तो पर्वतारोही दलले दिनु पर्नेछ । २४. स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु पर्ने : (१) पर्वतारोही दलले पर्वतारोहणको लागि प्रस्थान गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो दलका सदस्यहरू, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार तथा स्थानीय कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सन्तोषजनक अवस्थाको स्वास्थ्य नदेखिएको व्यक्तिलाई आफ्नो साथमा लैजानु हुँदैन । २५. व्यक्तित्वित दुर्घटना बीमा गराउनु पर्ने : (१) पर्वतारोही दलले आफ्नो खर्चमा सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक, आधार शिविरका कामदार र उचाइमा जाने कामदारलाई काममा लगाउनु अघि तोकिएको बीमकसति तोकिए बमोजमिको रकमको व्यक्तित्वित दुर्घटना बीमा गराई दिनु पर्नेछ । तर स्थानीय कामदारको हकमा व्यक्तित्वित दुर्घटना बीमा गराउनु अनिवार्य हुनेछैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि बीमा गराउनु पर्ने व्यक्तिलाई बीच बाटोमा लिएको वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो व्यक्तिको बीमा गराउन नपाउँदै काममा लगाइएको बखत दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा चोट पटक लागेमा व्यक्तित्वित दुर्घटना बीमा गराइएको भए नजिले जे जति रकम पाउने थियो सोही बराबरको रकम नजि वा नजिको हकवालालाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले क्षतिपूर्तिको रूपमा दिनु पर्नेछ । (३) स्थानीय कामदार काममा लगाइएको बखत दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा वा चोट पटक लागेमा नजिको व्यक्तित्वित दुर्घटना बीमा गराइएको रहेनछ भने नजि वा नजिको हकवालालाई सम्बन्धित पर्वतारोही दलले उपदफा (२) बमोजमि क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । स्पष्टीकरण :- यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि (क) "दुर्घटना" भन्नाले हिउँ वा उचाइबाट उत्पन्न रोग समेतलाई जनाउँछ । (ख) "काममा लगाइएको बखत" भन्नाले काममा लगाउन बोल कबुल वा नियुक्त गरिएको ठाउँ र मतिदिखि काम समाप्त गरी सोही ठाउँमा फर्की आएको मतिसम्मलाई जनाउँछ । २६. प्रतनिधि नियुक्त गर्नु पर्ने: (१) पर्वतारोहणमा संलग्न रहेको बखत काठमाडौंमा भइपरि आउने काम गर्नका लागि पर्वतारोही दलले आफ्नो प्रतनिधि नियुक्त गरी त्यसको सूचना नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतनिधि नियुक्त गर्दा पहिलो संशोधनद्वारा थप । नेपाली पर्वतारोही दल बाहेक वदिशी वा संयुक्त पर्वतारोहीदलले यस ऐन

बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त ट्रेकिङ एजेन्सी वा परवतारोहण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने कुनै संस्थालाई नयुक्त गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त प्रतनिधिको काम कर्तव्य तोकएि बमोजमि हुनेछ । २७. परवतारोहण सम्बन्धी उपकरण र अन्य मालसामान मात्र ल्याउने सम्बन्धमा: (१) दफा १७ बमोजमि अनुमति प्राप्त परवतारोही दलले आफ्नो अभियानसँग सम्बन्धित उपकरण र अन्य मालसामान नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत प्राप्त गरेर आवश्यक संख्यामा मात्र नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र ल्याउनु पर्नेछ । (२) कुनै परवतारोही दलले कुनै उपकरण वा अन्य मालसामान नेपाल सरकारलाई जानकारी नदई लुकाई छपिई ल्याएमा त्यस्तो उपकरण वा मालसामान नेपाल सरकारले जफत गर्न सक्नेछ । २८. परवतारोहण सम्बन्धी प्रतविदन पठाउनु पर्ने: (१) परवतारोही दलको नेता वा नजिको सदस्यले परवतारोहण कालमा सम्पर्क अधिकृत मार्फत पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा सम्पर्क अधिकृत नभएमा सोझै तोकएिबमोजमि आवधिक प्रतविदन पठाउनु पर्नेछ । (२) परवतारोही दलको नेताले आफ्नो परवतारोहण कार्य समाप्त भएपछि नेपाल सरकार समक्ष तोकएको म्यादभित्र तोकएिबमोजमि प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । २९. आपतकालीन उद्धार कार्य: (१) परवतारोही दलको साथ जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, परवतीय पथ प्रदर्शक पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । उचाईमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार, स्थानीय कामदार वा परवतारोहीलाई आपतकालीन उद्धार गर्नु परेमा दफा २६ बमोजमिको प्रतनिधि वा उद्धार कार्यको लागि खडा भएका कुनै संस्था मार्फत उद्धार कार्य गराउन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको उद्धार कार्य गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित परवतारोही दलले व्यहोर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २९क. जानकारी गराउने: (१) परवतारोहणको सलिसलामा परवतारोहीदलका सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, परवतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदार, आधार शिविरका कामदार वा स्थानीय कामदारमध्ये कसैको दुर्घटना भएमा वा दुर्घटना वा अन्य कुनै कारणले मृत्यु भएमा वा हराएमा यस सम्बन्धी पूर्ण विवरणको प्रतविदन परवतारोहीदलका साथ खटी जाने सम्पर्क अधिकृत वा परवतारोही दलको नेता वा कुनै सदस्यले नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त हुन आएको प्रतविदनको आधारमा कुनै व्यक्तिको सम्बन्धमा मृत्यु भएको वा हराएको भनी नेपाल सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नकियमा औपचारिक रूपमा जानकारी गराउन सक्नेछ । ३०. वातावरण सफा राख्नु पर्ने: (१) परवतारोही दलले परवतारोहण गर्दा वातावरण दूषित हुन नदिन तोकएको शर्त पालना गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि तोकएको शर्तको पालना नगरेबाट कसैको जीउ ज्यानमा वा कुनै सरकारी वा गैर-सरकारी सम्पत्तिलाई हानी नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित परवतारोहीले र उक्त दलले नतरिमा सफारिश गर्ने संस्थाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजमि क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३०क. फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागिकरि धरौटी लिन सक्ने: (१) नेपाल सरकारले तोकै बमोजमिका हमिलचुली आरोहण गर्न जाने परवतारोही दलबाट फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि तोकएि बमोजमिको रकम धरौटी लिन सक्नेछ । (२) सम्बन्धित परवतारोही दलले आफ्नो आरोहण सम्बन्धी कार्य पूरा गरेपछि आफ्नो साथमा लेगेका तोकएि बमोजमिका वस्तुहरू आफ्नो साथ फर्ति ल्याई नेपाल सरकारले तोकैको ठाउँमा पुर्याएपछि उपदफा (१) बमोजमि राखेको धरौटी रकम सम्बन्धित परवतारोही दललाई तोकएि बमोजमि फर्ति दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि तोकैका वस्तुहरू सम्बन्धित परवतारोही दलले तोकैको स्थानमा नपुर्याएमा त्यस्तो परवतारोही दलले उपदफा (१) बमोजमि राखेको धरौटी रकम सदर स्याहा गरी त्यस्तो वस्तुहरू सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइने छ । ३१. परवतारोहण सम्बन्धी समाचारको प्रसारण: परवतारोही दलले परवतारोहण चालू रहेको बखत परवतारोहण सम्बन्धी कुनै समाचार नेपाल सरकारलाई जानकारी नदई अन्यत्र प्रकाशित गर्नु हुँदैन । ३२. परवतारोही दलको नेताको दायित्व र जम्मेवारी: (१) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा परवतारोहणको अनुमतिमा तोकएका कुराहरू पालना गराउने मुख्य जम्मेवारी परवतारोही दलको नेताको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखिएका बाहेक परवतारोही दलको नेताको अन्य काम कर्तव्य तोकएिबमोजमि हुनेछ । ३३. अनुमति रद्द गर्न वा प्रतबिन्ध लगाउने सकिने: (१) परवतारोही दलको नेता वा कुनै सदस्यले यस ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा परवतारोहीको अनुमतिमा तोकएको कुनै कुरा उल्लंघन गरेमा नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि प्रदान गरेको अनुमति जुनसुकै बेला पनरिद्द गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि जारी गरिएको परवतारोहणको अनुमति कुनै विशेष अवस्था पर्न गई खारेज गर्नु परेमा नेपाल सरकारले कारण देखाई वा नदेखाई कुनै पनसिमय त्यस्तो अनुमति रद्द गर्न सक्नेछ । ३४. परवतारोहणको परतियाग: कुनै परवतारोही दलले आफ्नो परवतारोहण अभियान कुनै बखत पनपरितियाग गर्न सक्नेछ । ३५. सलामी रकम फर्ति नहुने अवस्था: दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजमि अनुमति रद्द गरिएमा वा दफा ३४ बमोजमि अभियान परतियाग गरेमा त्यस्तो परवतारोही दलले बुझाएको सलामी रकम फर्ति हुनेछैन । ३६. परवतारोही दललाई छुट दिन सकिने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली तथा तोकएको परवतारोही दललाई वा नेपाली नागरिकलाई परवतारोहण दलमा सदस्यको रूपमा सम्मिलित गराउने वदिशी परवतारोही दललाई नेपाल सरकारले तोकएिबमोजमिको छुट वा सहूलियत दिन सक्नेछ ।

३७. परवतारोहण सङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने: (१) परवतारोहण सङ्घको सदस्यता प्राप्त नगरेको कुनै सरदार, परवतीय पथ प्रदर्शक, उचाईमा जाने कामदार वा आधार शिविरका कामदार परवतारोही दलको साथ जान पाउने छैनन् र परवतारोहणको प्रबन्ध मिलाउने संस्थाले पनपरवतारोहण सङ्घसित समयबद्धता (एफलिएसन) नराखी परवतारोहण सम्बन्धी कुनै प्रबन्ध मिलाउन पाउने छैन । (२) परवतारोहण सङ्घलाई नेपाल सरकारले तोकैको हमिलचुलीको

आरोहण गर्ने अनुमतिप्रदान गर्ने काम सुम्पन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी पर्वतारोहण सङ्घले अनुमतिजारी गरेमा त्यस्तो अनुमतिको सम्पूर्ण जानकारी अनुमतिजारी गरेको पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारलाई दनु पर्नेछ । (४) पर्वतारोहण सङ्घलाई नेपाल सरकारले आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु सो सङ्घको कर्तव्य हुनेछ । ३८. दण्ड सजाय: (१) देहायको कुनै काम गर्ने पर्वतारोही दल वा त्यसको कुनै सदस्यलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र प्रवेश गर्न वा दश वर्षसम्म नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा पर्वतारोहण गर्न नपाउने गरी नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ :- । (क) अनुमति नलिई कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा वा सो गर्ने प्रयास गरेमा, । (ख) पर्वतारोहणको लागि खुला नगरिएको कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा वा सो गर्ने प्रयास गरेमा, । (ग) पर्वतारोहणको अवधिमि कुनै प्रकारको अनैतिक आचरण वा व्यवहार गरेमा, । (घ) पर्वतारोहण सकिएपछि नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्न गरी तोकिएको कुराहरू तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा, । (ङ) वातावरण दूषति हुन नदिन तोकिएको शर्त पालना नगरेमा, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा पर्वतारोहणको अनुमतिमा तोकिएका कुराहरू उल्लंघन गरेमा । (२) कुनै पर्वतारोही दल वा त्यसको सदस्यले अनुमति प्राप्त नगरी कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा त्यस्तो पर्वतारोही दल वा सदस्यलाई नेपाल सरकारले उचित समझौता उपदफा (१) बमोजमि कारबाही नगरी त्यस्तो चुली आरोहण गर्न अनुमति नदिएता यस ऐन बमोजमि जतिसम्म तरिको पर्ने हो त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) कुनै पर्वतारोही दल वा त्यसको सदस्यले आरोहणको लागि खुला नगरिएको कुनै हिमालचुली आरोहण गरेमा त्यस्तो पर्वतारोही दल वा त्यसको सदस्यलाई नेपाल सरकारले उचित समझौता उपदफा (१) बमोजमि कारबाही नगरी पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । आरोहणको नमित्त खुला रहेको सर्वोच्च हिमालचुली आरोहण गर्दा लाग्ने सलामी रकमको तीन दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) पर्वतारोहण सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउने कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै कुराको उल्लंघन गरेमा पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

वा उल्लंघन गर्न कसैलाई दुरुत्साहन गरेमा त्यस्तो संस्थालाई नेपाल सरकारले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म पर्वतारोहण सम्बन्धी कुनै किसिमको प्रबन्ध मिलाउन नपाउने गरी रोक लगाउन वा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दश हजार रूपैयाँदेखि पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ । (५) कुनै पर्वतारोही दलले वातावरण दूषति हुन नदिन तोकिएको शर्त पालना नगरेमा नेपाल सरकारले उचित समझौता उपदफा (१) बमोजमि कारबाही नगरी पहिलो संशोधनद्वारा थप । पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (६) दफा ३७ को उपदफा (४) बमोजमि नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन नगर्ने पर्वतारोही सङ्घलाई नेपाल सरकारले दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजमि सुम्पिएको अधिकार फर्ति लिन वा पर्वतारोहणको प्रयोजनको लागि प्रदान गरेको मान्यता रद्द गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (७) कसैले कुनै पर्वतारोही दल वा त्यसको कुनै सदस्यलाई यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा नेपाल सरकारको आदेश वा निर्देशनलाई उल्लंघन गर्न दुरुत्साहन गरेमा नजिलाई तोकिएको अधिकारीले पहिलो संशोधनद्वारा थप । एक हजार रूपैयाँदेखि दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (८) उपदफा (७) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष पैतीस दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यस्तोमा नेपाल सरकारले दिएको नर्णय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद - ५ । पथ प्रदर्शक सम्बन्धी व्यवस्था । ३९. पथ प्रदर्शकको काम गर्न इजाजतपत्र लनुपर्ने: (१) यो ऐन बमोजमि पथ प्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले इजाजत पत्र लनुपर्नेछ । (२) पथ प्रदर्शकको काम गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएबमोजमि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । उपदफा (२) बमोजमिको दरखास्त दिन व्यक्तिले तोकिएबमोजमि परीक्षा वा तालिममा सम्मिलित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो परीक्षा वा तालिममा उत्तीर्ण हुने दरखास्तवालालाई तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर लई तोकिएको ढाँचाको इजाजतपत्र दिनेछ । ४०. अयोग्यता: देहायको व्यक्तिलाई पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र दिने छैन :- । (क) नैतिक पतन देखिन फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएको, । (ख) कुनै मानसिक वा सरुवा रोग लागेको, । (ग) दफा ४४ को खण्ड (क) वा (ग) बमोजमि पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज भई सो मितिले तीन वर्षको अवधि भुक्तान भई नसकेको । ४१. इजाजतपत्रको म्याद: (१) पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । (२) पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्रको नवीकरण, नवीकरण दस्तुर र नवीकरण गर्ने अधिकारी तोकिएबमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४१क. पथ प्रदर्शकको वर्गीकरण: पथ प्रदर्शकको वर्गीकरण तोके बमोजमि हुनेछ ।

४२. इजाजतपत्र हराएमा अर्को इजाजत पत्र लिन सकिने : (१) कुनै पथ प्रदर्शकले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र हराएमा तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष अर्को इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले तोकिएको दस्तुर लई तोकिएबमोजमि पुनः अर्को इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । ४३. पथ प्रदर्शकले गर्न नहुने कामहरू : पथ प्रदर्शकले देहायको कुनै काम गर्नु हुँदैन :- । (क) आफूले पथ प्रदर्शन गरेको पर्यटकलाई कुनै मालसामान खरिद गर्ने वा अरू कुनै सेवा उपलब्ध गर्ने काममा मद्दत गर्दा सो कामसँग सम्बन्धित विक्रेता वा अरू कुनै व्यक्तिसँग नगदी वा अरू कुनै चीज वस्तु माग्न वा लिन, । (ख) आफूलाई पथ प्रदर्शक बनाउ भनी कुनै पर्यटकलाई बाध्य गर्न, । (ग) आफ्नो इजाजतपत्र अरूलाई दिई

पथ प्रदर्शकको काम गर्न लगाउन । ४४. इजाजतपत्र खारेज गर्न सकिने : (१) देहायको कुनै अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कुनै पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ :- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदको सजाय पाएमा, । (ख) दफा ४० को खण्ड (ख) बमोजमि अयोग्य भएमा, । (ग) दफा ४३ को कुनै कुरा उल्लङ्घन गरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै पथ प्रदर्शकको इजाजतपत्र खारेज गर्नु अगाडि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्नको लागि मौका दनि पर्नेछ र यसरी मौका दौंदा कमतमि पन्ध्र दिनको म्याद दनि पर्नेछ । ४५. दण्ड सजाय : (१) देहायको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले देहाय बमोजमि सजाय गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ३९ बमोजमि इजाजतपत्र प्राप्त नगरी पथ प्रदर्शकको काम गरेमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । चार हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना, वा । (ख) दफा ४१ बमोजमि इजाजतपत्र नवीकरण नगरी पथ प्रदर्शकको काम चालु राखेमा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दुई हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखपिदेखि बाहेक कुनै पथ प्रदर्शकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियम वा आदेशको पालना नगरेमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले दिएको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालत समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ । परिच्छेद - ५क । अन्य पर्यटन व्यवसायी सम्बन्धी । ४५क. अन्य पर्यटन व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था : जलयात्रा (र्याफ्टिङ), ग्लाइडिङ, बेलुनगि, जङ्गल सफारी, क्याम्पिङ, हाईकडि, बर्डवाचिङ, स्काइड तथा तोकिएका अन्य पर्यटन व्यवसायहरूको दर्ता गर्ने, इजाजत लानि, नवीकरण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, इजाजत नलिम्बन गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

४५ख. अनुमति लिनु पर्ने : जलयात्रा, पदयात्रा तथा दफा ४५क. मा उल्लेख भएका पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूमध्य तोकिएका क्रियाकलापहरू गर्न पर्यटकले तोकिएको दस्तुर तर्गि तोकिएबमोजमि अनुमतिलिनु पर्नेछ । ४५ग. दण्ड सजाय : (१) दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन वा आदेश उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । बीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (२) कुनै पर्यटकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि अनुमति नलिई दफा ४५क. मा तोकिएको पर्यटन सम्बन्धी कुनै क्रियाकलाप गरेमा वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त पर्यटकले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा नजिलाई तोकिएको अधिकारीले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेशबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष पैतीस दिनभित्र उजुरी दनि सक्नेछ र त्यस्तो नेपाल सरकारले दिएको निर्णय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद - ६ । विविधि । ४६. पर्यटकले ल्याएको मालसामानहरूको खरिद बिक्रीमा प्रतबिन्ध लगाउन सक्ने : (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मालसामान कुनै पर्यटकले विदेशबाट ल्याई नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र बिक्री वा दात दातव्य गरी वा अरू कुनै प्रकारबाट हक छाडी दनि नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको आदेशको विपरित कसैले कुनै मालसामान लिए दिएको लानिबाट सम्बन्धित मालसामान जफत गरी दनिलाई वगि बमोजमिसम्म जरिवाना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । ४७. प्रतविदन वा विवरण पेश गर्ने गराउने अधिकार : (१) ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दफा १० बमोजमि होटल वा लज पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिले तोकिएबमोजमि आवश्यक प्रतविदन नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा लेखपिदेखि बाहेक नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले समय समयमा ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दफा १० बमोजमि होटल लज पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ४५क. बमोजमि पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिसँग आवश्यक देखिएमा अन्य विवरण माग गर्न सक्नेछ । (३) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी वा होटल वा लज पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसायको कार्यालय वा त्यसको काम कारबाही हुने ठाउँ नरीक्षण गर्न, गराउन र त्यसको हिसाब किताब तथा अन्य अभिलेख जाँच जाँचउन सक्नेछ । ४८.

अरूलाई काम गर्न दनि नहुने : ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दफा १० बमोजमि होटल वा लज पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय अरूलाई बन्द गर्न वा अरू कुनै कसिमिले आफ्नो व्यवसायको नामबाट अरू कसैलाई काम गर्न दनि हुँदैन । तर, त्यस्तो ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी तथा होटल वा लज पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसायले कुनै वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । ४८क. नेपाली पर्यटक सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) नेपाली पर्यटक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी यस ऐनमा उल्लिखित कुनै व्यवस्था नेपाली पर्यटकहरूको सम्बन्धमा लागु नहुने गरी तोकदिन सक्नेछ । ४९. विवरणमा हेरफेर भएमा सूचना दनुि पर्ने : ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्रको लागी वा होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट्र पहिलो संशोधनद्वारा थप । बार वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसायको दर्ताको लागी दिरखास्त दाँदि खुलाइएको विवरणमा कुनै हेरफेर गरिएमा सो गरेको पन्ध्र दिनभित्र उक्त कुराको सूचना ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट्र पहिलो संशोधनद्वारा थप । बार वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समक्ष दनुि पर्नेछ । ५०. व्यवसाय बन्द गर्नु परेमा सूचना दनुि पर्ने : ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले वा दफा १० बमोजमि होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट्र पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

बार वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसाय दर्ता गराउने व्यक्तिले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरेमा बन्द गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकार समक्ष सूचना दनुि पर्नेछ । ५१. नरिदेशन दनि अधिकार : ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी वा दफा १० बमोजमि दर्ता भएको होटल, लज, रेष्टुराँ तथा रजिस्ट्र पहिलो संशोधनद्वारा थप । बार वा दफा ४५क. बमोजमिको पर्यटन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास सम्बन्धी विषयलाई लिएर आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । ५२. जरविना र उजूर : (१) देहायको कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट इजाजत लिएका वा दर्ता भएकाको हकमा प्रदेश सरकारले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । दुई हजार रूपैयाँसम्म जरविना गर्न सक्नेछ :- । (क) दफा ४७ बमोजमि पेश गर्नु पर्ने प्रतविदनले तोकिएबमोजमि पेश नगरेमा वा कार्यालय वा अभिलेख नरीक्षण गर्न वा जाँच खटिएको कर्मचारीलाई नरीक्षण गर्न वा जाँच बाधा वरीध गरेमा, । (ख) दफा ४८ बमोजमि नषिध गरिएको काम गरेमा, । (ग) दफा ४९ वा ५० बमोजमि म्यादभित्र सूचना नगरेमा, । (घ) दफा ५१ बमोजमिको नरिदेशनको पालना नगरेमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैतीस दिनभित्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालत समक्ष उजूर दनि सक्नेछ । ५३. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) यो ऐन बमोजमि नेपाल सरकारलाई प्राप्त कुनै अधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै कार्यालय, नकिय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) यो ऐन बमोजमि प्रदेश सरकारलाई प्राप्त कुनै अधिकार प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी कुनै कार्यालय, नकिय वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५४. समति गठन गर्ने अधिकार : पर्यटन विकासको काममा नेपाल सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दनि नेपाल सरकारले सरकारी र गैरसरकारी व्यक्तित्व सम्मिलित भएको पर्यटन विकास समति गठन गर्न सक्नेछ । ५५. नेपाल सरकारले चलाएको पर्यटन सम्बन्धी कारोबारमा यो ऐन लागू नहुने : नेपाल सरकारले चलाएको कुनै ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सी, होटल वा पहिलो संशोधनद्वारा थप ।